ޖަމާލް އަޒީޒް އަދި އިތުރު 4 ފަރާތެއް ވ. ހަސަން އަޒީޒް

ހައިކޯޓު މައްސަލަ ނަންބަރު: 2019/HC-A/597 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 29 ނޮވެމްބަރު 2020

Jamal Azeez and 4 others v. Hassan Azeez

އަލިއްލަ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގައިވެސް ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠުބީޤުވާނެކަމާއި، ހިބަދޭ ފަރާތުގެ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން ތިބުމަކީ ހަމައެކަނި އެ ސަބަބަކާ ހިބައިގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ނުހިންގޭނެ ސަބަބެއް ނޫންކަމާއި، ދިފާޢީ ފަރާތުން ނޫން ދަރިންނަކީ އިޢުތިރާޟުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ތިބި ފަރާތްތަކެއް ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމް ބާޠިލުކޮށް، މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ފެމިލީ ކޯޓަށް ހައިކޯޓުން އިސްތިއުނާފު ޤަބޫލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

ގ.ޝަފަގީ އެވެ ޒިޔާ ގޯތީގެ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ބަލާއިރު، މިއީ ގ.ޝަފަގީ ހަސަން އަޒީޒް އާއި ޖަމާލް އަޒީޒް އާއި ސާދިޔާ އަޒީޒް އާއި ނަޖުމާ އަޒީޒް އާއި ޝުކޫރާ އަޒީޒް އާއި ސާއިމާ އަޒީޒްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އަލިއްލަ ގޯއްޗެކެވެ. ޖަމާލް އަޒީޒް، ސާއިމާ އަޒީޒް، ސާދިޔާ އަޒީޒް، ޝުކޫރާ އަޒީޒް އަދި ނަޖުމާ އަޒީޒް، އެ ގޯތިން އެ ފަރާތްތަކަށް ބައިގައިވާ އެންމެހާ އިމާރާތްތަކާއި ތަކެތިއާއި އަލިއްލަ ބިން، އެ މީހުންނާއި އެއްބަސްނުވެ އަރު މާލެ ގ.ޝަފަގީ ހަސަން އަޒީޒްއަށް ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި، އެ މީހުންގެ ފަރާތުން ގ.ކުރިންދު އާމާ އާދަމް މޫސާ ފެމިލީ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިއެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާ

މި މައްސަލަ ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނީ 26 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 ގައެވެ. 28 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ތިބިކަން އެ މީހުންގެ ބަޔާނުން ޝަރީޢަތަށް އެނގޭއިރު، އެ ކުދިންނަކީ ބުއްދީގެ ތަނަވަސްކަން ހުރި ކުދިންނަށް ވާތީއާއި، އެ ކުދިން މި ހިބައާ ގުޅިގެން އިޢުތިރާޟުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ތިބި ކުދިންނަށްވާތީ، ހިބަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކަށް އެ ކުދިން އިޢުތިރާޟުކުރަން ބަލައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަކީ ޙިމާޔަތްތަކެއް، ހުށަހަޅާފައިވާ ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތުން ކުރިއަށް ގެންދެވުން ނެތްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލައިގެ ފުރު ބާޠިލުކުރުމަށެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހެޅި ފަސް ފަރާތުން 05 ޑިސެމްބަރު 2019 ގައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅައެވެ. އިސްތިއުނާފު ޢަރުޒުވި ފަރާތަކީ ގ.ޝަފާގީ / މާލެ ހަސަން އަޙްމަދެވެ. މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރު، ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ހަމީދު އަދި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދުގެ މަޖިލީހުންނެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ 03 (ތިނެއް) ނުކުތާއަކީ:

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، އަމިއްލަ ގޯއްޗެއްކަމަށްވާ ގ.ޝަފާގީ ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއަށް ހަވާލާ ދެއްވާފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމާއި، ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބިންގަނޑަށް ގޯއްޗާއި އަމިއްލަ ގޯތި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުން ތަފާތުކޮށްފައިވާއިރު، އެ ތަފާތަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި ނިންމަވާފައިވަނީ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި، 17 ވަނަ މާއްދާއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 (ވަގުފުކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ބިން އަމިއްލަކުރުމުގެ އިޤްރާރާއި ބެހޭ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދީފައިވާއިރު، އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި ބަންޑާރަ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ބައްލަވާ ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމަކީ، ބިން އަމިއްލަކުރުމުގެ އިޤްރާރު ދެއްވާފައި އޮންނަ ޙުކުމުގެ މަޤްޞަދާ ޚިލާފަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމެއް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުދިންނަކީ އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތާ މަރުކަޒުގައި ދިރި ބަލަހައްޓަމުން ބަލައި މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމެވުމީ، އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައްޓަން ލިބިދޭފައިވާ މަޤްޞަދު ކަކުގައިވާ ބާރާތަކާ ގުޅިގެން ޢައްދުކުރެވިފައިވާ ގޯތި ބަލަހައްޓަމުންދާ ފަރާތަކަށް ޙިއްސާކުރެވޭ ކަމެއް ކަމުގައިވާނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 ގެ 4 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމެއް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރުގެ ޚިޔާލުގައި (ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ހަމީދު އާއި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދު ތާއީދުކުރައްވައި) ކަނޑައަޅާފައިވަނީ:

1. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގެ ސުރުޚީ އިބާރާތުން، އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތި ހިބައިން ދޫކުރުމާބެހޭ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 18 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ މަތިން ކަމަށްވާތީ، އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ހިބައިން ދިނުމުގައި 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠުބީޤު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ދެއްކި ވަޒަނަކަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލައި ވަޒަނެއް ނުހުންނަކަން؛

2. ފެމިލީ ކޯޓުން ހިބަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމަވާފައިވަނީ ހަމައެކަނި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން ލިބިކުރުގެ މައްސަލަ ކަމަށްވާއިރު، ހިބަކުރާ ފަރާތުގެ އަނބިން، ދަރިއަށް، މަންމައަށް، ބައްޕައަށް ނުވަތަ މަރުވުމުގައި ދަރިއެއްގެ އެއްވެސް ދަރިއަކު ދީނުހުޅުގައި ހުރިހާ، އަދި އެ މީހުން އިޖުތިމާޢީ ހާލަތު ބަލާނެ ކަމަށް ބަޔާން ނުކުރާކަން؛

3. އިޖުތިމާޢީ ހާލަތުތަކަށް ބަލާ ކުދިންނަށް ދޫކުރި ޚިދުމަތް ނޫން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޙައްޤުތަކުގެ ގޮތުގައި މިޙް ކުދިންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 251 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެ ކުދިންނަށް ގޮތިގެ މިލްކުވެރިކަމުގައި ހިއްސާވުން ނުލިބުން، އެ ކުދިންނަށް އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތުގެ މަރުކަޒުގައި މިހި ފޯރުކޮށްދޭ ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެކަން؛

4. ހިބަށް ފަރާތްތަކާއި ދަރިންގެ ބަހާގާވަހިކަން އެހެން ގޮތަކުން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އެކަމުގެ މައްސަލަ ފެމިލީ ކޯޓުގައި ބެލިކަން ނޭނގޭކަން؛ މިއެވެ.

ނިންމުން: 29 ޑިސެންބަރު 2020 ގައި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައިވަނީ، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ބާތިލުކޮށް، ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި މައްސަލަ އަލުން ބަލައި ފައިސަލާކުރުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މައްސަލަ ފެމިލީ ކޯޓަށް ތަހުވީލުކުރުމަށެވެ.

ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރައްވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިމާއި ގޯތި ދޫކުރުން، ލިބިގަތުން، މިލްކުކުރުން، ވިއްކުން، ކުއްޔަށްދިނުން، ބަދަލުކުރުން، ގެންގުޅުން، ބިމާއި ގޯއްޗާބެހޭ އެންމެހައި މުޢާމަލާތް ކުރަންވާނީ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް އެ ޤާނޫނުގެ 02 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެއެވެ. އަދި އެ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހުރި އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތީގެ މައްސަލަތަކާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގެނެ އަމިއްލަކުރާ ބަނޑާރަ ގޯތިގޯތީގެ މައްސަލަތަކަށް އެ ޤާނޫނު ހިނގާނެއެވެ.
2. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގައި ސާފު ބަޔާނާ އިޤްރާރުން ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތި ވިއްކަންވާނީ، ނުވަތަ ހިބައަކުން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތަކުން ނުވަތަ އެހެންނޫންވެސް ގޮތަކުން ދެވިދާނަމަ ދޭންވާނީ، އެ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 18 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އަދި އެ މާއްދާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ މަތިންނެވެ. އެހެންކަމުން އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގައި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠުބީޤުކުރަންވާނެއެވެ.
3. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއަކީ ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ލިބިދޭފަން ފަރާތްތަކާއި، ހިބަ ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދީ ދިނުމުގެ ފުރިހަމަވުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްދޭ މާއްދާއެކެވެ.
4. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ގޮތުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ލިބޭނީ ފަރާތްތަކަކީ، ދޭ މީހާގެ އަނބިމީހާ، ފިރިމީހާ، ދަރިއެއް، މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ، ނުވަތަ މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރިއެކެވެ. އެ ބުނެވުނު އެއްވެސް ފަރާތްތަކުން އިޢުތިރާޟެއް ނުކުރާނަމަ، ނުވަތަ އެއިން އެއްވެސް ފަރާތެއް ދުނިޔޭގައި ނެތްނަމަ، ދޭ ފަރާތުގެ ދަރިއަކަށް ނުވަތަ ބަފައިފުށުން ނުވަތަ މައިފުށުން ތިމާގެ ގާތްތިމާގެ ފަރާތަކަށް ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދެވިދާނެކަމަށް (ނ) ގައި ބުނެއެވެ.
5. މިފަދަކަމުގެ ގޮތުން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ހިބަ ލިބުމުގައި، ހިބަށް ފަރާތްތަކުގެ އަނބިމީހާ، ފިރިމީހާ، ދަރިއެއް، މަންމައެއް، ބައްޕައެއް އަދި މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރިއެއް ދުނިޔޭގައި ނެތުން، ނުވަތަ ހުރިނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޢުތިރާޟެއް ކޮށްފައި ނުވުން ފުރިހަމަވާންޖެހެއެވެ.

6. އަދި ހިބައިންދިން ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޠުތަކީ ގޮތުން ބަހަށްވާ މީހުންނަށް ދިރިހުރި އުޅެން މަސައްކަތް ހަމަޖެހިފައިވާތީ (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ))، ހިބަ ދޭ ފަރާތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުމާއި (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ދ))، އާނާގެ ނަމުގައި ހުރިން ގެއްލިއްޖެ ނުވަތަ ކުއްޖަކަށް އިސްލާމްދީނުން ބޭރުވެފައިނުވުން، ނުވަތަ ވާރުތަވާ އެ ބިމުގެ ދުރާލާ ހިއްސާކުރުމުގައި (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)) ހިބަ ސަރުކާރުގައި ބެލެވޭން ޝަރުޠުތަކެވެ.

7. ހިބައިން ދޭ ފަރާތުގެ ދަރިން ހުރިނަމަ، އެ ދަރިންނާއި ހިބައިން ދޭ ދިނުމުގެ މައްޗަށް އިޢުތިރާޟް ކުރެވޭނެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކެވެ. އެ ކުދިންނާއި އުމުރުން 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނަމަ، އެފަދަ ކުދިންނާއި ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް އިޢުތިރާޟްކުރާ ކުދިންކަމަށް ބަލަންޖެހޭނީ ކުދިންކަމަށް ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ 15 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

8. ނަމަވެސް، އެ މާއްދާ އޮންނަ އޮތުމުގެ މާނަޔަކީ، 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަކީ ވިޔަފާރިކަމާއި އެކަށީ، ހަމައެކަނި އެ ސަބަބު ޢުމުރުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް އެ ކުދިން އިޢުތިރާޟްކުރި ކަމުގައި ބަލައިގެން، ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ހިނގަން ނެތް ސަބަބަކަށް ވެގެން ނުވެއެވެ.

9. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ 2 ވަނަ މާއްދާ އުސޫލުގައި ހިމެނުމުން، އަދި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 18 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުޠުތަކަށް ބަލާއިރުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދޭ ދިނުމަކީ އަދި ބިމެއް ވިއްކާ ވިއްކާ އިޢުތިރާޟްކުރުމުގެ ހައްޤުތަކީ، ޤާނޫނުގައި ބުނާ އިޢުތިރާޟްކުރުމުގެ ޙައްޤު ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޚާއްޞަވެފައިވާ ޙައްޤުތަކަކީ ތަރަވަރު ނޫނީ ގަބޫލުކުރާ މައްޗަށް ކުރިޔަށް ހިބައަކުން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތަކުން ދިނުމައި ވިއްކުން ހުއްޓުވުމެވެ.

10. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 251 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ބިމެއް ބޭރުމީހަކަށް މިލްކު ނުކުރެވޭނެއެވެ. ބިމާއި ވަކިން ގޯތި ޢިމާރާތްތަކާ، މިފަދަ ހިއްސާ ބިމެއްގައި އޮރިން މިފަދަ ގެއްލުމެއް ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިއަށް ގެނައުމަށް ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު ނުދެއެވެ.

11. ހިބަދޭ ފަރާތުގެ ދަރިން ދިވެހި ރައްޔިތެއްވެސް ކުދިންވަތަން ނުވާނަމަ، ގޯތި ހިބައިން ދިނުމަށް ނުދެވޭނެ އެ ގާއިދާއި ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަމުގައި އެ ކުދިންނާއި ހިއްސާވެވުން ގޮތެއް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ކުދިންގެ އިޢުތިރާޟް ނިޔަތެއް ނެތް އަދި މުޤާބިލުވާ ނޫނީ އިޢުތިރާޟްކުރި. އެއްވެސް ނިޔާގައި ނުދީ ކަކުއަޅާ މައްކަމުން އިޢުތިރާޟްކުރުމަކީ ހަމަޖެހޭ ގޮތެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި އިޢުތިރާޟްކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި މިބި ފަރާތްތަކަށް ކަމުގައި ނުބަލަވާނެއެވެ.

12. ހިބައިންދޭ ދިނުމާދޭތެރޭ އިޢުތިރާޟްކުރާ މަރުޙަލާގައި މިބިކަށް ބަޔާ ބަލާފައިގައި، ހިބައިން ދިނުމަށް ހުރަސްއެޅިފައިވާ ބަސް ކުރުވައި، ހިބައިންދޭ ފަރާތަށް އިޢުތިރާޟްކުރުމުގެ ޙައްޤު ދީފައިވާ ދަރިން ދިރިހުރިކަން އެކުރިކެންވާ އަދި ދިރިހުރިކަން އުރިނިއުން ކަންކަން ހަމަޖެހިފައިވާން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަލަންޖެހޭނެއެވެ.

13. ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައާއެކުގައި ދަށު ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި ނިންމާފައި ނުވާތީވެ، ދަށު ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން، ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި މައްސަލަ އަލުން ބަލައި ފައިސަލާކުރުމަށްޓަކައި ދަށު ކޯޓަށް ތަޙްވީލުކުރެވޭށެވެ.